ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޢުލާނުގައިވާ "ގޯލްޑް ހޮރަންޓެރިޔާން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބާރު ދޫނުވާ އެއްގޮތް ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގައި ނުހިމެނޭ، އެ ވައުދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަމައެކަނި ނުތަކެއް، އިސްތިއުނާފީ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފުގެ ބައެއް ގޮތްތައް ބަލައިގަނެ ޤަބޫލުކުރުމަށް ނިންމި ކަމަށް އެވެ، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީދަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އިލްތިޒާމުތަކާ މެދުގައި ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޯނުން އިޢުލާނުގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޢީ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކުރިޔަށް ހިނގާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ، (ހަތަރު ލައްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިކިގެންދާ އަގު ދެމުދު ހުރި ފަރަގު ކާރުމުގެ ބަދަލުގައި ދޫކުރަން ގޯލްޑް ހޮރަން ޖެހިފައިން ކަމަނާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން އެއްވަރަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ އާންމުގެ ތަފާސްހިސާބުން ކަމުގައިވާކަމާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 ރުފިޔާ ޖަމާކުރަން ހާމަކޮށް ބޭންކުވާކަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޯނުން އިޢުލާނުގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަކުން އެއްވެސް ޝަރުޢީ ފިކުރާއެއް ނުލިބޭކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިޔަށް ގެނިއުމަށް ގެންގުޅުއްވައި ދަށުން 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުސްކަމަށް ގެންދިއުމުގެ ހުކުރަކާ ދެއްކެވިއެވެ، ކުރިއަށް ހުރިޔާވާ ޕޭމަންޓުތަކަކީ ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެވުނު 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޯނުން އިޢުލާނުގައި، ކުރިން 250،000 ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް ބާކީ 400،000 ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމަށް ފުރުޞަތުގައިވާ ފަހަރެއް، 31 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކޭނެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެ އިޢުލާނަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އާސަ ފަރާތަށް ވެރިފައިވާ ޝާކިރުވެރިކަމުގެ ޢަދަދާއި ބަލަހައްޓާފައިވާ ތަރުތީބު ނަގާކަމާއި، އިތުރިޖާގައެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ދުނިޔޭގެ އިތުބާރު ގެނެސްދޭ ތަރުތީބެއް ކަމުގައިވާކަމާއި، ހުރަސް ދެއްކުމަށް އެކަމަކީ ބާކީ ދުވަސް ނިޔަލަށް ގެންދިޔަކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުލިނަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޖަނދު ކުޖެ އަގެއްގައި ވިއްކާލައިދިނުމަށް ބޭން، އެކަމުގެ ސަލާމަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އުޅުނީ، ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ ވިކުރެވޭނެ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށްފައިވާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ލާޒިމުކުރުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުކުރުވުމެއް ނެތި އަދި ބަދަލެއްނުލިބޭނޭ ގޮތަށް ނެތި ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭންކުން އިޤްރާރުވެފައި ބަދަލުދިނުމުން އިނގިރޭސި، ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ އާއި ކުރިއަށް ހުށަހެޅި ފައިސާގެ ބޭނުމަށް ނިޔާދީ ދެފަރާތް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޖޫރަގެ މިންވަރެއްކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ އަތް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޖޫރަ ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލަކާ ސިންގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިވުނު، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނުން ގޮތުން ބަސްދީފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ނިޔަތުގައިވާކަމަށް، ޕްރޮޕަސަލް އެސްޓޭޓްގެ މަޢުލޫމާތު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަފްޞީލުގައި ނުކުރެވޭނެކަން؛
5. ފޯނުގެ ގޮތުން ބަސްދީފާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނުވާ ބާރުތަކުގައި މުޢާހަދާއެއް އޮތުމަށް ޝަރީޢަތުން އިޖުރާއަތް ބަލައިގަނެވޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޑރ. އަރަކާ ސިނާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޯޓުން ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. އަރަކާ ސިނާން އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮސް ބަނދުވުމުގެ އަޑު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވުޖޫދުގައި ނޯޓިސްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޖުރާއަތުގައިވާ ''ޤަޟިއްޔާ ކުރިއަށްގެންދިޔުން'' މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އަޅުން ނުވިޔަފާރިއެއް އާއި އިބާރާތުގެ ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ބެލިޔަނުދީސް، ޑރ. އަރަކާ ސިނާން އިޤާބާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިޔާން އިސްލާމީ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމުގެ ބޭނުންކަން ޑރ. އަރަކާ ސިނާން ސާފު ބަޔާން ހޯދުމަށްޓަކައިވާނީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަސްދަރަކީ މި މައްސަލައިގައި ހަމަޖެ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގެޓްއަވޭ އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާ ޑރ. އަރަކާ ސިނާން އާއި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގެޓްއަވޭ އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައްދަން ބަޔާނާ ފޮނުވުން ޑރ. އަރަކާ ސިނާން ކުރި ޙަވާލާއި ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެސްޓޭޓް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ސަރަހައްދުގައި، އެމްއިރުކަން ރިއަލްއެސްޓޭޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޢާރަފުކުރާ ހަމައެކީ ދެފަރާތަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދަށަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ކަމުގެ ސަރަހައްދު އަދިގަޔާ ވެރިވެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ''މިނިވަންގެ ވައްދަން ޢާންމު މައްސަލަތާ ދަރަންޖެހުމުގެ'' މި މާނައިގައި ޚިޔާރު ހަމަސްވާތަކުގެ ބަލިވެފައިވާ އަންނަނި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަން ދަރަންޖެހުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިޔާރު މާލީ ނަތީޖާގެ ބަލިވެފައިވާ ނޫން ކަމަކަށް، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި ދޭގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓަވާފައި ނުވާ ވައްދަން ފެއްދުން ތަޙްމީލުވެސް ހަމައެކަނި އަދާކުރަ ކަމަކަށް ކަމަށް، ވައްދުގެ ފަރާތުގެ ނުކުރުމުގައި އެކަމަ ވައްދަން ވާފަރި ހަމަޖެހުން ތަޙްމީލުކުރަންފަށައިގަތުން ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ހުކުމެއް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބައްލަވާ ބަޔާން ކަމަށް ނުވާތީ، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރެއްވި ގޮތަށް ބަލައިނަމެވެ ފަނޑިޔާރު އަދި ޙަރަކާތް ޙުކުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރު ހުކުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމާއިއެކު، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އުސްތާޛާއިރު

ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބެލުނު ނުކުތާތަކުގެ ޚުލާސާ ތަރުޖަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތާ

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުވެނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާކީ ދައްކާސީ ކިރިޝްއްކަމެއް، ކޮން އިޖުތިހާދުކަމެއް، ކޮން އުސޫލުތަކުން ބާރުސާއިރާ ކަރިސާ ތަރުއްކާނަ "ގޮތެއް ގަރަންޓީހިނގާން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގޭނެގޮތަކަށް ބުނިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިޝާރާތްތަކާއި ނުވަތަ ސުކޫތުގެ އިތުރުން ޤަބޫލުކުރުމެއް ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއިރު، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކީ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުއާމަލާތަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ސާފުކޮށްދިނުން ބޭނުން، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އަންނަ ޢިބާރާތަކީ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ހުކުމް ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރު ކޮންޓްރެކްޓްތަކަކަށް ވުމަށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ފަރިކަމާއި އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ނުވެއެވެ. ފަހެ، ދިނުމަށް އިލްތިޒާމްތައް ނިންމަކަމި، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވުމަކީ، ފަހަރު ދެފަރާތް ފަރިކަމާއި ސާފުކޮށް ތަޞައްވުރުކޮށްފައިވާ، އެހެން އެއްބަސްވުމުގެ އެއްފަހަރާ ބާރެއް ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެކަކު މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ހެޔޮ ކަމެއް ހެދުމަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެކަކު މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގޮތުގެ ކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދު މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ބަހަކަށް ބުނެއެވެ. އެއީ ވަޢުދުގެ އިސްތިލާޙީ ތަޢުރީފެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފުޤަހާއުންގެ މެދުގައި ހިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭތޯއާމެދު ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރެވޭތޯއާމެދު ފުޤަހާއުން، ފިޤުހު ހިޔާލުތަފާތުވެފައިވެއެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވައުދަކީ ޙައްޤުގެ މައްސަލާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބަސްފުޅަކީ، އެ ބަސްފުޅުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު މާނަ ނަބަވީއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާނަ ނަބަވީއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާމަލާތެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމްވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދަކީ މީހާގެ ނަފްސުގައި އުފެދޭ ވައުދު ފުއްދުން ގޮތުން ލާޒިމްކުރާކަށް ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ޝަރުޢީގޮތާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރުވައިފިނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވައުދު ފުއްދުން ދިޔާނަތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުކުރުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދަން ޤަޟާއިން ޖަބުރުކުރެވެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

13. ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން މިންވަރަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިލްތިޒާމުގައި ކުރި ޢަހުދުތަކަކީ، ވައުދަކަށް ބިނާވެގެން ކުރި ޢަހުދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންނަމަ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވީ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުން ޢަދުލުވެރި ނޫން ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވިގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިން ޤާއިމުވެ ދިޔަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދެފަރާތުގެ އިލްތިޒާމް، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ވައުދު ޙައްޤުވީ ފަރާތާ ދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓް ނެތްފަދައިން ދިފާޢެއްގެ ގޮތުގައި އެކަށައެޅުމެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ވައުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރުމުން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދުތަކަށް ވާއިރު، ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަކަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށްފަހު ވުމާއި، ވައުދުދިން ފަރާތުން އެ ވައުދު ނުފުއްދުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނުން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުﷲ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވައުދެއް ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ވައުދަކީ ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަބުދީލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވައުދަކަށް ވާނަމަ، ވައުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޖުތިހާދީ ދެއްކުމުގެ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފު ޙައްލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފުރިހަމަ ވައުދު އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގާ ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ޓޮމެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލައެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދިމާނުވާ ތަފާތުތަކެއް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ދަޢުވާއާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުތަކާ އެންޓިޓީތަކަށް މި ދަޢުވާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އެންޓިޓީތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް އެފެކްޓިވް ނުވާނެއެވެ. (އެ އެންޓިޓީތަކުގެ [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ބަރޯސާވެވަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވުން؛
2. ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަކަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމައަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ޤާޢިދާތަކުގެ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އުމައްކަކަން އަސާސް (ވައުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އުކަހީވެގެންވާ (ސީރިއަސްނަސް) ވައުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ، ވައުދު ރައްދުވި ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ސަބަބަކަށްވުން، ޙާލަތެއް ސަބަބުން ބޭއިންސާފު ނަތީޖާއެއް ގެންނަ ފަދަ ކަމެއްކަމުގައިވުން؛
4. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއިންސާފު ހަމައެކަނި ރަނގަޅުކުރެވޭނީ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިގެން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.